

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4772/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย สม ชาย ลาด แ ล น

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 251, มาตรา 252, มาตรา 265, มาตรา 268

เมื่อจำเลยเป็นคนนำใบอนุญาตขับรถยนต์ปลอมไปมอบให้ ช. โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นเอกสารปลอม และใบอนุญาตขับรถยนต์ดังกล่าวได้มีรอยตราประทับของกรมการขนส่งทางบกซึ่งมิใช่รอยตราประทับที่แท้จริง จำเลยจึงมีความผิดฐานใช้รอยตราปลอมและการที่จำเลยรับจะเป็นคนติดต่อทำใบอนุญาตขับรถยนต์ให้แก่ผู้ประสงค์จะมีใบอนุญาตดังกล่าวโดยไม่ต้องผ่านการสอบของกรมการขนส่งทางบกย่อมหมายความว่าจำเลยสามารถจะนำใบอนุญาตที่แท้จริงมาให้แก่บุคคลดังกล่าวได้เมื่อจำเลยนำใบอนุญาตปลอมมาให้จึงเท่ากับเป็นการอ้างแก่บุคคลเหล่านั้นว่าเป็นเอกสารราชการที่แท้จริง จำเลยจึงมีความผิดฐานอ้างเอกสารราชการปลอม

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทและหลายกรรมต่างกัน จำเลยได้ทำปลอมขึ้นซึ่งดวงตราของกรมการขนส่งทางบกอันเป็นทบวงการเมืองจำนวน 1 ดวงตราและจำเลยได้ทำปลอมใบอนุญาตขับรถของกรมขนส่งทางบก ฉบับที่ 33214536 ขึ้นทั้งฉบับ จำเลยได้นำใบอนุญาตขับรถฉบับที่ 33214536 อันเป็นเอกสารราชการปลอมซึ่งมีรอยตราปลอมของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นทบวง

การเมืองที่จำเลยทำปลอมขึ้นไปใช้มอบให้แก่นางสาวชญญา เพื่อให้นางสาวชญญาหลงเชื่อว่าใบอนุญาตขับรถดังกล่าวเป็นใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกออกให้แก่นางสาวชญญาที่แท้จริง ทั้งนี้โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าใบอนุญาตขับรถฉบับดังกล่าวเป็นเอกสารราชการปลอม ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251, 252, 265, 268, 91 ให้ริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 252, 268 ประกอบมาตรา 90 ให้ลงโทษตามมาตรา 252 อันเป็นบทหนัก จำคุก 3 ปี ให้ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง แต่ให้ริบของกลาง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยเป็นคนนำใบอนุญาตขับรถยนต์ปลอมเอกสารหมาย จ.1 ไปมอบให้นางสาวชญญาโดยรู้ว่าเป็นเอกสารปลอมและใบอนุญาตขับรถยนต์ดังกล่าวได้มีรอยตราประทับของกรมการขนส่งทางบกซึ่งกองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจตรวจพิสูจน์แล้ว ปรากฏว่ามีใช้รอยตราประทับอันเดียวกับรอยตราประทับที่แท้จริงดังนั้น จำเลยจึงมีความผิดฐานใช้รอยตราปลอมและการที่จำเลยรับจะเป็นคนติดต่อทำใบอนุญาตขับรถยนต์ให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะมีใบอนุญาตดังกล่าวโดยไม่ต้องผ่านการสอบของกรมการขนส่งทางบก ย่อมหมายความว่าจำเลยสามารถจะนำใบอนุญาตที่แท้จริงมาให้แก่บุคคลดังกล่าวได้ เมื่อจำเลยนำใบอนุญาตปลอมมาให้จึง

เท่ากับเป็นการอ้างแก่บุคคลเหล่านั้นว่าเป็นเอกสารราชการที่แท้จริง จำเลยจึงมีความ
พิดฐานอ้างเอกสารราชการปลอม

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความพิดฐานใช้รอยตราปลอมและอ้างเอกสาร
ราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 256 ประกอบด้วยมาตรา 251 และ
มาตรา 268 วรรคแรกประกอบด้วยมาตรา 265 ให้ลงโทษตามมาตรา 252 ประกอบ
ด้วยมาตรา 251 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามมาตรา 90 ให้จำคุก 2 ปี ของกลางให้ริบ

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-ถวิล ตริเพชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>